



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תביעה מס': 198/12

בענין : גרינברג (ולטר) ארנה ת.ז. 54550124
דב גרינברג ת.ז. 054139506

ע"י ב"כ עו"ד משה כהן
מרח' יפו 21, חיפה

טל': 04-8644393, פקס: 04-8629052

התובעים

נ ג ד

רינה שיינגוט ת.ז. 007236581

ע"י ב"כ עו"ד יהודה שוורץ
משד' פל-ים 5, חיפה

טל': 04-8624226, פקס: 04-8643380

הנתבעת

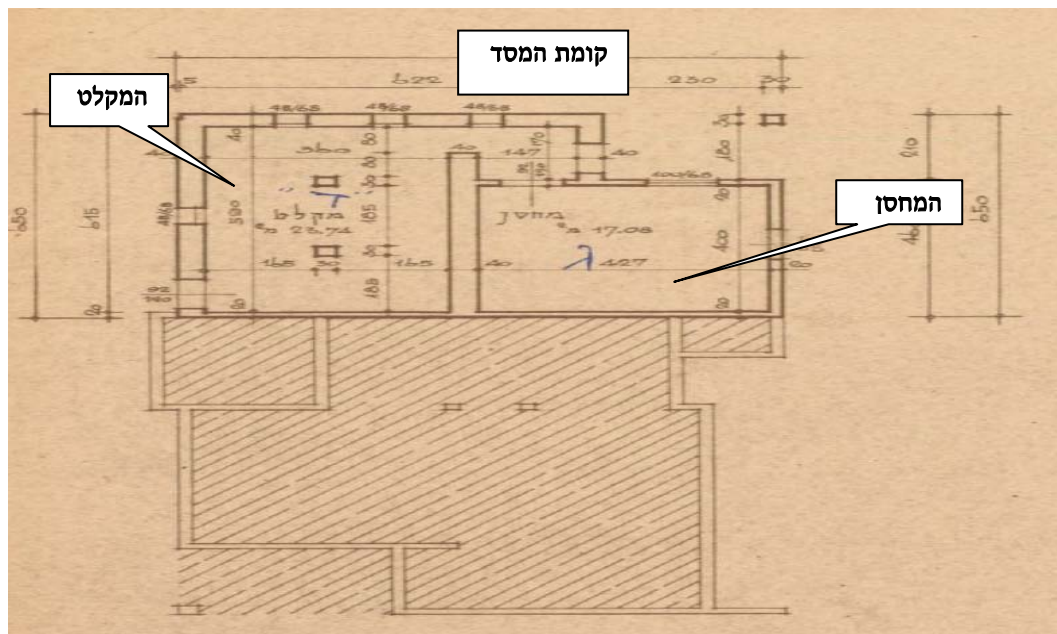
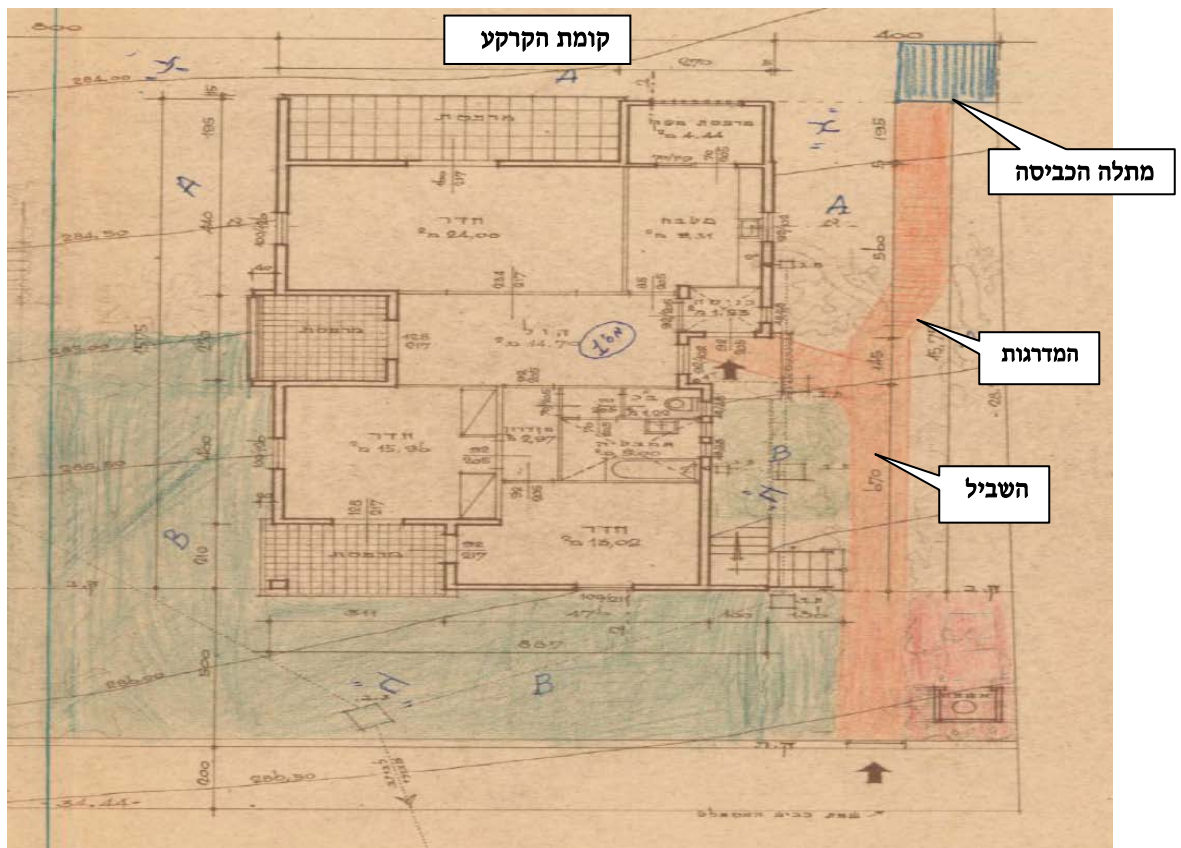
פ ס ק - ד י נ

1. התובעים שהם בעלים של דירה בבית המשותף עתרו לצו מניעה קבוע שיאסור על הנתבעת להסב את המחסן והמקלט הצמודים לדירתה לשימוש שונה מהשימוש לו נועדו ולצו עשה שיחייב את הנתבעת להשיב מצב לקדמותו לגבי שינויים שביצעה ברכוש המשותף כפי שיפורט להלן. עפ"י הנטען, הנתבעת, אשר רכשה את הדירה זה מקרוב וזכאית להירשם כבעליה, החלה מבצעת שינויים בדירתה ומחוצה לה באופן שיש בו כדי לפגוע בתובעים. בפסק דיני ייבחנו שינויים אלו באופן מובחן ויקבע לגבי כל אחד מהם האם יש מקום להותירו על כנו או שיש להורות לגביו על השבת מצב לקדמותו.

2. הבית המשותף נושא ההליך נמצא ברח' מחניים 10, חיפה, מזוהה כחלקה 52 בגוש 10807 (להלן: "הבית/הבית המשותף") ומכיל שתי דירות. דירת הנתבעת (להלן: "רינה"), תת חלקה מס' 2, מצויה בקומה הראשונה וצמודים לה: מחסן ומקלט בקומת המסד, המסומנים ג', ד' בהתאמה, צמודה לה קרקע המסומנת באות א', וכן הוצמד לה הגג המצוי מעל הדירה. דירת התובעים (להלן: "גרינברג"), תת חלקה מס' 1, נמצאת בקומת הקרקע והוצמדה לה קרקע המסומנת באות ב'.

צו רישום הבית המשותף קבע כי החלקים המסומנים בתשריט באותיות א, ב, ג, ד, וכן הגג מעל יחידה מס' 2 אינם נכללים ברכוש המשותף.

3. להלן יובאו שני תרשימי החלקה המהווים חלק מתשריט רישום הבית המשותף אשר נרשם ביום 19.3.56 עם רישום הבית המשותף. על גבי התשריט הוספו הערותיי.



4. לטענת גרינברג החלה רינה מבצעת עבודות ללא שקיבלה היתר בניה כדין ו תוך שהיא מבצעת שינויים אסורים או גרמתי פגיעות כמפורט להלן: הורסת קירות המקלט ללא כל תמיכה חלופית ו תוך כדי שינויי יעוד המקלט; מספחת שטחים משותפים בקומת המסד לשם יצירת יחידת דיור נפרדת מהמחסן והמקלט ומספחת השטח המשותף ששימש

למתלה כביסה ; פוגעת בקירות חיצוניים ע"י יצירת פתחים שלא היו בהם וכן ע"י העברת צנרת ביוב ומים ליחידת הדיור הנפרדת ; גורמת נזק לשביל המשותף ולחצר גרינברג במהלך הבניה וכתוצאה מהצבת חומרי בניה כבדים על גביו ; פוגעת בגרם המדרגות המוביל אל קומת המסד ובגדר הניצבת בין חצר גרינברג למדרגות המובילות אל דירת רינה ; הסירה את שער הכניסה שהיה מותקן בכניסה לבית המשותף.

לטענתם יש להורות על השבת המצב לקדמותו לגבי כל אחד מהשינויים האמורים וליתן צו מניעה המונע המשך ביצוע העבודות שיש בהן כדי לפגוע בגרינברג, כאמור.

5. רינה טענה להגנתה כי תסיר כל בניה או תוספת שלא יתקבל לגביה היתר בניה ; כי המקלט אינו רכוש משותף שכן הוצמד לדירת ה ועל כן לא ברורה דרישת גרינברג למסירת מפתח למקלט שאינה שונה מדרישה לקבלת מפתח לדירת ה ; גרינברג שמו לאל ידם להבריא כל רוכש פוטנציאלי של הנכס מתוך מטרה לרכוש אותו בעצמם ; השינויים שבוצעו במקלט שבקומת המסד הם שינויים זמנים ובסופו של שיפוץ יוחזר המצב לקדמותו.

6. בד בבד עם הגשת כתב ההגנה הגישה רינה תביעה שכנגד בה עתרה לאסור על גרינברג לנהל בדירתם, שייעודה מגורים , גן ילדים ; להחזיר את מצב הנכס למצבו בעת מתן היתר הבניה ; להורות ל גרינברג לסלק חפצים שהציבו בשטחים הצמודים ל רינה ; לחייב את גרינברג לאפשר הפרדה בין ההצמדות באמצעות גידור השטחים.

7. גרינברג טענו להגנתם כי בנכס מתנהל גן ילדים זו השנה החמישית בהסכמת הבעלים שמכרו את הדירה ל רינה ובברכתה של רינה עצמה, עת זו רכשה את הנכס . לטענתם כל עניינה של התביעה שכנגד היא לשמש משקל כנגד התביעה.

8. ביום 30.8.12 התקיים דיון הוכחות בתיק בו העידו מטעם גרינברג מר גרדינגר, הגנן (מנהל הגן), מר רייכלסון, מי שהיה גר שנים רבות בסמיכות לבית, מר גרינברג, התובע וגב' ריזמן, מהנדסת בנין. מטעם רינה העידו מר פירגובסקי, בן זוגה של בתה של רינה, גב' רגב, בעלת המקצוע שתכננה את עבודות השיפוץ בדירת רינה, מר עמרני , אדריכל ועורך הבקשה להיתר בניה של רינה ורינה בעצמה. עם תום שלב הראיות סכמו הצדדים טענותיהם בע"פ. ככל שיהא בכך צורך אפנה אל חלקים מהעדויות או אצטט חלקים מהם בפרק הדיון.

דיון והכרעה-

אקדים ואומר כי מצאתי לקבל את מרבית התביעה ולהורות על השבת המצב לקדמותו כפי שיפורט בסופו של פסק דיני ולדחות את התביעה שכנגד. להלן נימוקי החלטתי :

שינויי פתחים-

9. התובע העיד כי בוצעו שינויים רבים בקירות החיצוניים ע"י רינה . ראו עדותו בעמ' 3 לפרוטוקול שורות 31-32, שורות 37-40 וכן בעמ' 5 שורות 29-30. העדים מטעם רינה אישרו בעדותם כי בוצעו שינויים במפתחי דירת רינה הן בקומת הקרקע הן בקומת המסד. ראו עדות מר עמרני בעמ' 10 לפרוטוקול שורות 19-21. וראו גם עדות מר עמרני לגבי השינויים שבוצעו בקירות המקלט בעמ' 10 שורות 29-31 :

"ש. העידה פה המהנדסת ביחס למקלט , אתה יכול להגיד מה נעשה במקלט מבחינת קירות?"

ת. הקירות שנהרסו אנו מחזירים אותם למקומם."

ובהמשך בשורה 34 מעיד אותו העד :

"אני המלצתי לה להחזיר את המצב הזה לקדמותו".

מעדותו עלה כי אמנם בוצעו שינויים בקירות אלו אך הללו עתידים לחזור לקדמותם.

01. לא נטען וממילא לא הוכח כי קדמו לעבודות הסכמות שהתקבלו מגרינברג . רינה לא סתרה את טענת ב"כ גרינברג כי לא קיבלה הסכמת טרם ביצוע העבודות וטענה להגנתה כי לא פנתה לקבל הסכמה מאחר והתשובה שקיבלה מהם לא הייתה נעימה ולא נראה לה כי קיימת אפשרות לנהל עימם מו"מ. ראו עדותה בעמ' 13 שורות 30-13.

11. על פי הרשום בפנקס הבתים המשותפים הקירות החיצוניים של דירת רינה לא הוצמדו לדירתה. משכך, בהתאם להוראת סעיף 55 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), קירות אלו מהווים רכוש משותף של הבית.

21. סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין קובע כי :

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזונו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה."

31. ובהקשר זה כבר נפסק כי פתיחת פתח בקיר משותף מהווה פגיעה. וראו ע"א 395/74 יצחק לוי ואח' נ' רבקה סמואל ואח' פ"ד כט (2) 39 שם נפסק כי :

"המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר . הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דוקא , אך בוודאי ובוודאי שעל שלמותו הפיזית של הרכוש המשותף פרש המחוקק את חסותו. גם מ"מ הנשיא בפסק- דינו בדיון הנוסף בענין סדובסקי, הדגיש כי מצב המבנה הוא סטטי וכי הסעיף הנדון בא להבטיח את "שלמות המבנה ותקינותו". לפיכך, צדק בית- המשפט המחוזי באמרו , כי מאחר ומדובר בקיר חיצוני שהוא רכוש משותף , לא היו המערערים רשאים לנהוג בו מנהג בעלים ולעשות בו כטוב בעיניהם."

41. לפיכך, השינויים שביצעה רינה או שבדעתה לבצע בקירות החיצוניים המהווים רכוש משותף מהווים פגיעה ברכוש המשותף הדורשים בבית רגיל את הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות , ובבית בן שתי דירות את הסכמת גרינברג. הסכמה כאמור לא נטען וממילא גם לא הוכח כי ניתנה . כבר מטעם זה יש ל קבל את התביעה ולהורות על החזרת מצב הקירות לקדמותו לגבי כל הקירות החיצוניים בהם בוצעו שינויים . בין הקירות אשר

יש להורות על השבת המצב לקדמותו לגביהם נכללים גם קירות חיצוניים במחסן ובמקלט וכן קירות חדשים שבנתה רינה בקומת המסד.

51. באשר לטענת רינה כי גם גרינברג ביצע שינויים בדירתם ומשכך יש להתיר את השינויים בדירתה. לא מצאתי לגזור גזירה שווה משינויים שביצעו גרינברג במפתחים בדירתם, אם בוצעו, כפי שנטען בתביעה שכנגד, ואנמק-

(א) לית מאן דפליג כי הטוען טענה חובה עליו להוכיח כדבעי. רינה אינה מכחישה את הנטען בתביעה, קרי, שביצעה שינויים בקירות חיצוניים, אלא טוענת להגנתה כי שינויים דומים נעשו בדירת גרינברג, ומשכך יש להתיר גם לה השינויים. מבחינת 'חובת השכנוע' על רינה רובץ הנטל לשכנע בצדקת טענותיה, היינו להוכיח כי אכן בוצעו שינויים בדירת גרינברג, וכי הללו נעשו ללא הסכמת מי שהיו בעלי הדירה בעת ביצועם.

(ב) רינה טענה כי בוצעו שינויים בדירת גרינברג והביאה עדותה של גב' רגב לתמוך באמור. ראו בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 19-20. ואולם, רינה לא הוכיחה כי שינויים אלו בוצעו ללא הסכמה. ויוטעם, על אף העובדה שרינה רכשה דירתה זה מקרוב והשינויים בדירת גרינברג, אם בוצעו, בוצעו זמן רב קודם לכן לא הביאה רינה מי מבעלי הדירות הקודמים, מהם רכשה דירתה, לעדות, על מנת להוכיח טענתה כי שינויים אלו נעשו ללא הסכמתם. ההלכה בהקשר זה קובעת כי:

"...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 736, 760 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה (4) 651).

(ג) לפיכך לא מצאתי כי רינה הוכיחה טענתה כי גרינברג ביצע שינויים בדירתם ללא הסכמה. רינה גם לא הגישה תמונות התומכות באמור וכן לא את היתר הבניה של דירת גרינברג אשר נטען כי הוא משקף מצב שונה מהמצב הקיים. התובעת שכנגד, עליה כאמור מונח נטל השכנוע, גם לא ידעה אימתי בוצעו השינויים הנטענים. מנגד הכחיש מר גרינברג ביצועם של שינויים בדירתו. ראו עדותו בעמ' 6 שורות 30-32.

(ד) זאת ועוד, אפילו הייתה רינה מוכיחה כי גרינברג ביצעו שנים קודם לכן שינויים בקירות חיצוניים ללא הסכמה (מה שכאמור לא הוכח) לא היה בכך כדי להושיעה, שכן כבר נפסק בע"א 93/81 אליאס ואח' נ' שיפר ואח' פ"ד לו (2) 444 כי:

"...העובדה כי אחד הדיירים עשה דין לעצמו ברכוש המשותף, אינה יכולה לשמש היתר לדייר אחר לעשות גם הוא כמוהו. שאם תאמר כן, פתחת פתח לכל הדיירים באותו בית משותף לנהוג ברכוש המשותף כבתוך שלהם."

וראו גם בע"א 515/65 רבובסקי ואח' נגד גלסברג פ"ד כ' (2) 290 בעמ' 293.

(ה) ברי כי פגיעה בקירות החיצוניים או בחזות הבית, המנוגדת לסעיף 2(א) לתקנון המצוי, אינה מותרת גם מקום שבעל דירה אחר הקדים פגיעה משלו. היינו, פגיעה שפגע אחד אינה מכשירה את פגיעתו של האחר. מעקרון זה ביקש המחוקק לסטות רק מקום בו מדובר בהרחבת דירה, שם מצא המחוקק לקבוע כי "הרחבה דומה" מהווה הסכמה קונסטרוקטיבית של מי שביצע הרחבה דומה בעבר.

61. לאור האמור אני מורה לרינה להחזיר את המצב לקדמותו לגבי כל אחד מהמפתחים ששונו על ידה, לרבות פתח הכניסה לדירתה ולהימנע מביצוע שינויים בקירות חיצוניים בבית שיישנו את המצב שהיה קיים טרם הבניה. הוא הדין לגבי העברת צנרת חיצונית על גבי קירות חיצוניים. העברת הצנרת תעשה באופן מוצנע/חבוי ולא על גבי קירות חיצוניים, הוא הדין בנוגע להחזרת המצב לקדמותו בנוגע לקירותיו החיצוניים של המקלט (אותם קירות עליהם המליץ העד מטעם רינה להחזירם לקדמותם).

החזרת המצב לקדמות לגביהם תעשה בתוך 60 יום מיום קבלת פסק הדין.

משטח הכביסה-

71. בצו רישום הבית המשותף שנרשם ביום 19.3.56 נקבע כי החלקים המסומנים בתשריט באותיות א, ב, ג, ד, (הכוללים גם צבע כמפורט בצו), וכן הגג מעל יחידה מס' 2 אינם נכללים ברכוש המשותף. עולה כי השביל המסומן בתשריט ב כתום, המשטח המצוי בקדמת השביל בו מצויים פחי האשפה שסומן באדום, וכן משטח הכביסה שסומן בקווים בצבע כחול (או ירוק-הצבע אינו ברור), אשר אינם נושאים כל אות הצמדה, מהווים רכוש משותף.

81. גרינברג העיד כי השטח שהיה קיים שם נהרס. ראו עדותו בעמ' 3 לפרוטוקול שורה 20. וכן כי רינה הציבה בשטח זה מחסן. ראו עדותו בעמ' 5 שורות 12-14.

91. לא מצאתי בטענות רינה הכחשה לעובדה כי המדובר ברכוש משותף ולעובדה כי הוצב שם מחסן. משכך כל עוד לא ניתנה הסכמת בעל דירה אחד למשנהו המתירה לו לספח שטח זה או לעשות בו שימוש ייחודי כראות עיניו יש להורות לגביו על החזרת המצב לקדמותו. ויוער, גם העובדה שמהחקירה החוזרת של גרינברג עלה כי לפחות 26 שנה אין הם תולים כביסה במקום אין בה כדי להועיל לרינה שכן אפילו משטח זה אינו משמש בפועל למטרה לה נועד מלכתחילה אין בכך כדי לגרוע ממעמדו כרכוש משותף.

02. לאור האמור אני מורה לרינה להחזיר המצב לקדמותו לגבי משטח הכביסה תוך 60 יום מיום קבלת פסק הדין ולסלק מיתקנים/מחסן אם הוצבו שם.

השביל, המדרגות והגדר לאורך המדרגות-

12. גרינברג טענו כי פעולות הבניה גרמו להרס השביל וגרמו לנוזקים ו לסדקים למדרגות ולגדר. ראו עדותו של מר גרינברג בעמ' 3 לפרוטוקול שורות 19-16 וכן בעמ' 4 שורות 3-1. עדויות אלו לא הוכחו ע"י רינה או ע"י העדים מטעמה וגם התמונות שצורפו לכתב התביעה תומכות בנטען. ראו תמונות ג 10 ו-ג 12.

22. לאור האמור מצאתי לקבל את התביעה בנדון ולחייב את רינה לתקן את השביל, המדרגות והגדר באופן שיחזרו להיות תקינים בתוך 60 יום מיום קבלת פסק הדין.

הסרת שער כניסה

32. בסעיף 14ח לתביעה נטען כי רינה הסירה את השער שהיה מותקן בכניסה. לעומת זאת בעדותו בעמ' 3 לפרוטוקול שורה 14 העיד גרינברג כי השער נפגע. לאור העובדה שאין בעדותו כדי להבהיר מהי הפגיעה הנטענת ולאור הסתירה בין העדויות לא מצאתי ליתן סעד בעניין.

42. יחד עם זאת טוב היה ואכן נעשו שינויים/נפגע השער במהלך עבודות הבניה, טוב תעשה רינה אם תחזיר המצב לקדמותו מיד בתום העבודות אותם היא מבצעת בשטח.

השימוש במקלט-

52. עם רשום הבית המשותף סומן המקלט באות ד' והוצמד לדירת רינה. אין חולק כי בחלקה לא קיים מקלט אחר שיכול לשמש את דירת גרינברג. השאלה הראשונה אותה יש לברר היא האם יש תוקף להוראה בצו הרשום המצמידה מקלט ליחידה אחת בלבד מני שתיים בבית המשותף?

62. חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951 (להלן: "חוק ההתגוננות האזרחית") קבע בסעיף 14 לו כי בכל בית או סמוך לו יהיה מקלט שישמש בעיקרו את דיירי הבית ובני אדם הרגילים לבקר בו וכי לא יינתן היתר על פי שום חוק הדין בתכנון ובבניה להקמת בית, או להקמת תוספת להם, אלא אם תכנית הבניה שעליה יינתן ההיתר כוללת התקנת מקלט לבית, למבנה או לתוספת להם. פטור על פי הסעיף ניתן במקרים נדירים דוגמת בתים בהם הותקן מקלט המשמש במשותף מספר בתים.

72. הבית המשותף נרשם בשנת 1956 כך שחוק ההתגוננות האזרחית חל באותו המועד. מבחינת דיני המקרקעין הדין שהיה נוהג באותה העת היה חוק בתים משותפים, תשי"ג-1952 אשר בסעיף 22 לו נקבע כי:

"בחוק זה "רכוש משותף" פירושו- כל חלקי הבית המשותף למעט הדירות שבו ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המחיצות שבין דירה לדירה, המסד, חדרי המדרגות, מיתקני ההסקה, הגז ומיתקנים כיוצא באלה, וכל חלק של הבית

המשותף המיועד לשרת את כל הדיירים או מרביתם , אפילו היה נמצא בתחומי דירה מסוימת".

82. בסעיף 23 (ג) לאותו החוק נקבע כי :

"על אף האמור בחוק זה רשאים בעלי הדירות לקבוע בהסכם שחלק מסויים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית ומשעשו כן לא יחולו לגבי אותו חלק הוראות חוק זה בנוגע לרכוש משותף".

92. מלשון החוק עולה כי במועד בו נרשם הבית המשותף , רשאים היו בעלי הדירות להוציא חלקים מהרכוש המשותף ולהצמידם לדירה פלונית . החוק שהיה בתוקף באותה העת לא מנע הצמדתם של חלקים , דוגמת מקלט , שייעודם לשמש דירות נוספות בבית לדירה פלונית בבית.

03. הוראה דומה נקבעה גם בחוק שהחליף את חוק בתים משותפים, התשי"ג-1952. ראו סעיף 40(ג) לחוק בתים משותפים, תשכ"א-1961.

13. נמצא אם כן כי לאור הורא ות הסעיפים הרלוונטיים לחוק בתים משותפים , אשר נסקרו לעיל, הצמדת המקלט שנרשמה בלשכת רישום המקרקעין כבר בשנת 1956 שרירה מבחינה קניינית.

23. נשאלת השאלה האם בהינתן הצמדת המקלט ליחידת רינה רשאים גרינברג או מי מטעמם לדרוש כי רינה תאפשר להם עשיית שימוש במקלט בעתות חירום , וזאת בשים לב לעובדה שבתקנון המוסכם שנרשם לבית לא הוסדרה זכות כאמור?

33. דעתי היא כי מדיניות ראויה מחייבת מתן זכות שימוש לגרינברג במקלט בעתות חרום לנוכח הסיכונים הביטחוניים הקיימים באזורנו. מגמה זו גם ניכרת בחקיקה המתהווה לאורך השנים.

43. תחילתה של מגמה זו בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969. בסעיף 55(ג) לו ביקש המחוקק למנוע את האפשרות להצמיד ליחידה אחת בבית מקלטים, בהיותם מתקנים שלפי טיבם וטיבעם נועדו לשמש את כל בעלי הדירות. וכך מורנו הסעיף :

"בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון , כמשמעותו בסימן ג' לפרק זה (להלן - התקנון), שחלק מסויים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית , ובלבד שלא יקבעו זאת ביחס לחדרי מדרגות , מעליות , מקלטים ומיתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות ; הוצמד חלק מסויים מה רכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף , ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד". (הדגשה שלי י.ל.)

53. בעוד שעד לחקיקתו של חוק המקרקעין אוטונומיים היו בעלי הדירות בבית המשותף להוציא חלקים מהרכוש המשותף כראות עיניהם ולהצמידם לדירות בבית ללא כל מגבלה, אסר חוק המקרקעין הצמדתם של מיתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות לדירה מסוימת בבית וכלל במפורש בין מתקנים אלו את המקלטים . הגבלה זו על חופש

ההתקשרות נובעת מיישום התפישה הכלכלית-תועלתית. ההנחה היא שהצמדת החלקים הנדונים, תוך שלילת זכות השימוש בהם מיתר בעלי הדירות, תסכל את השימוש הנאות בדירה על ידם, כך שגם הסכמה אינה גוברת על קושי זה. ראו מיגל דויטש, קנין, הוצאת בורסי, תשנ"ז-1997, כרך א' עמ' 682.

שינוי זה בחוק המקרקעין גם תאם את האמור בחוק ההתגוננות האזרחית.

63. המשכה של מגמה זו בתיקון 28 לחוק המקרקעין אשר הפחית את הרוב הדרוש לשם הרחבת דירה שהינה לשם בניית מרחב מוגן והעמידו על רוב של 60% בלבד מבעלי הדירות. הרציונל לכך היה שסל ההקלות לבניה מעין זו הכולל: פטור מהיטל ה שבחה, מסלול מואץ בוועדה המקומית לתכנון ולבניה ורף הסכמות מופחת יעודד את בניית המרחבים המוגנים בבניינים בהם אין מרחבים מוגנים. וראו את ההוראות המתייחסות לבניית ממ "דים לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008.

73. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו חיזק אמנם את מעמד קנינו של הפרט (דבר שמצא ביטוי גם בפסה"ד בענין רוקר נ' סלומון, ע"א 6339/97, פ"ד נ"ה (1) 99), מאידך, קיימת מגמה ברורה המתפתחת בדיני הקניין השמה דגש על שמירה על חיי אדם אפילו במחיר צמצום הזכות הקניינית. מגמה זו, כאמור לעיל, באה לידי ביטוי הן בשלילת האפשרות להוצאתם של מקלטים, שנועדו לשמש את כל בעלי הדירות, מגדר הרכוש המשותף, הן בצמצום כוחו של המיעוט ככל שמדובר על קבלת החלטה המאפשרת הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם בנייתם של ממ"דים.

83. זאת ועוד, הלכה פסוקה היא כי זכות קניינית, כמו כל זכות אחרת, יש לממש בתום לב. בבחינת תום ליבה של רינה יש לקחת בחשבון כי למול זכות הקניינית של רינה לעשיית שימוש בקניינה, הכולל את המקלט, עומדת זכותם של גרינברג להגן על חייהם באמצעות עשיית שימוש בעתות חירום במקלט; עוד ברי שלו היה מבוקש כיום להצמיד את המקלט ברישום לדירת רינה לא היה הדבר מתאפשר נוכח הוראת סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין.

93. יתרה מכך, מעדויות גרינברג עלה כי משך שנים רבות היה תלוי במדרגות המובילות אל המקלט מפתח לדלת המקלט ששימש את גרינברג בעתות חירום. וזו עדותו של גרינברג בעמ' 6 שורות 14-18:

"ש. אני מפנה אותך לסעיף 10 לתצהירך. מתי אחזת לאחרונה במפתח למקלט?

ת. מעולם המפתח הזה לא היה אצלי ביד. כל השנים היה מפתח על משקוף הדלת תלוי בכניסה למקלט. הוא היה תלוי גם כ 10 שנים אחרים שעז בנו את הבית. וגם אחרי זה כשהיתה שם דיירת למרפאת עיניים תותבות, בדירה של הנתבעת, ואצלה היה מפתח למקלט, בעת חירום יכולנו להיכנס."

וראו גם עדות מר רייכלסון בעמ' 2 לפרוטוקול שורות 21-23.

04. אמנם מהחקירות הנגדיות עלה כי לפחות 12-14 שנים שגרינברג אינם גרים בבית ואינם עושים שימוש במקלט, וכי כבר בשנים 1997-2000 הוסב המקלט ליחידת מגורים ששימשה

את ביתה של הבעלים שקדמה לרינה אך לא מצאתי כי בעובדות אלו יש כדי לסתור את הטענה ולפיה שימש המקלט בעתות חירום את שתי הדירות.

14. לאור כל האמור לעיל אני מחייבת את רינה להעביר מפתח של המקלט לידי המחזיק מטעם גרינברג. המחזיק בדירה מטעם גרינברג יהא רשאי לעשות שימוש במקלט בעתות חירום בלבד. המפתח יועבר בתוך 60 יום או בתום עבודות הבניה והשיפוצים במקלט, המוקדם מבין השניים.

התביעה שכנגד-

24. אקדים ואציין שהתרשמתי כי תביעה זו באה לעולם רק בעקבות התביעה שהגישו גרינברג וכל מטרתה הייתה להוות משקל כנגד תביעתם של גרינברג. מצאתי לדחות את התביעה שכנגד. להלן נימוקי החלטתי:

שינויי יעוד-

34. לא מצאתי כי קיימת לי הסמכות לאסור על גרינברג לנהל בדירתם, שייעודה מגורים, גן ילדים. כבר נקבע בפסיקה כי הסמכות העניינית של מפקח על רישום מקרקעין היא לדון בשינויים פיזיים שנעשים בדירה ומשליכים על דירה אחרת או על רכוש משותף (סעיף 2 לתקנון המצוי). וראו פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בע"א 1589/05 מיום 14.6.06 בו לפי חוות דעתו של כב' השופט דר הפרשנות של המילים "שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת ... או משנים או עשויים לשנות את ערכה ..." מתוך סעיף 2 ב' לתקנון המצוי מכוונים לשינויים פיזיים בלבד (ולא לשינויי יעוד) כשהרציונל בבסיס הוראת דין זו הוא שמירה על מצבו הקיים של המבנה. חוות דעתו מתבססת הן על ד"נ 20/73 והן על ע"א 395/74 פ"ד כט' (2), 39.

44. למעלה מהדרוש יצוין כי מעדויות גרינברג עלה כי מר גרדינגר, המשמש כמנהל הגן, טרם שפתח בדירת גרינברג גן ילדים, ביקש וקיבל את הסכמתם של כל השכנים, לרבות את הסכמתם של בעלי הנכס שמכרו את הדירה לרינה. עוד עלה מעדותו כי רינה ובעלה נתנו גם הם את ברכת הדרך לקיומו של גן הילדים במקום. ראו עדותו בעמ' 1 לפרוטוקול שורות 30-31 וכן בעמ' 2 שורות 1-7. רינה אישרה בעדותה כי עת רכשה את הנכס עשתה זאת בידיעה שמתנהל בנכס שנים רבות גן ילדים ולא הכחישה את הטענה כי הבעלים הקודמים של דירתה נתנו הסכמתם לפתיחת גן ילדים בנכס. ראו עדותה בעמ' 14 לפרוטוקול שורות 18-24.

54. לאור האמור לא מצאתי לאסור על ניהולו של גן הילדים בדירת גרינברג.

החזרת מצב דירת גרינברג לקדמותה-

64. כמפורט בסעיף 15 לעיל לא מצאתי כי הוכח שגרינברג ביצעו שינויים בדירתם בשונה מהיתר הבניה. לאור האמור אני דוחה את התביעה להחזרת מצב לקדמותו באשר לדירת גרינברג.

74. באשר ליתר טענות התביעה שכנגד לא מצאתי ליתן סעד לגביהם מאחר וה ללו נטענו בכתב התביעה אך נזנחו בהמשך.

סוף דבר-

84. אני מורה לרינה לבצע את העבודות שלהלן ובמועדים שיפורטו להלן:

(א) יוחזר המצב לקדמותו לגבי כל אחד מהמפתחים ששנונו על ידה, לרבות העתקת פתח הכניסה לדירתה בתוך 60 יום מיום קבלת פסק הדין. ככל שנדרש היתר לגבי מה מעבודות אלו תבוצע העבודה בתוך 60 יום מיום קבלת ההיתר, ובלבד וביצוע העבודות לא יעוכב למעלה מ-6 חודשים מיום קבלת פסק הדין.

(ב) רינה תמנע מביצוע שינויים במפתחים בהם טרם בוצעו שינויים ותמנע מהעברת צנרת על גבי קירות חיצוניים באופן גלוי.

(ג) רינה תחזיר המצב לקדמותו לגבי משטח הכביסה בתוך 60 יום מיום קבלת פסק הדין ותסלק משטח זה כל מתקן או מחסן אם הוצבו שם.

(ד) רינה תתקן את השביל, המדרגות והגדר באופן שיחזרו להיות תקינים בתוך 60 יום מיום קבלת פסק הדין.

(ה) לאחר שיחזור המקלט להיות תקני ויסתיימו בו העבודות יועבר מפתח שלו לידי המחזיק בדירת גרינברג. המחזיק בדירה מטעם גרינברג יהא רשאי לעשות שימוש במקלט בעתות חירום בלבד. המפתח יועבר בתוך 60 יום או בתום עבודות הבניה והשיפוצים במקלט, המוקדם מבין השניים.

94. כמו כן תשלם רינה לגרינברג סך של 6,000 ₪ בעבור הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין. סכום שלא ישולם במועד יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (15.7.12) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ז' תשרי תשע"ג (23.9.12).

העתקים יישלחו לצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין